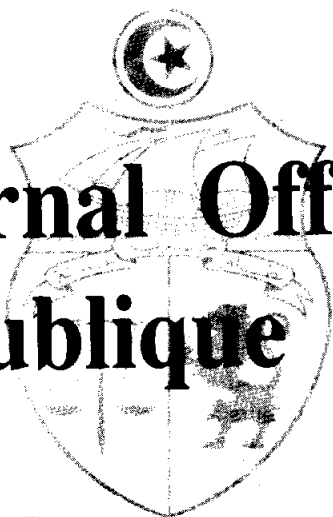




Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Mardi 28 Joumada I - Vendredi 2 Joumada II 1413 - 24 -27 Novembre 1992

135^{ème} année

N° 79

Sommaire

Lois

- Loi n° 92-108 du 23 novembre 1992**, portant ratification de la convention de prêt conclue le 1^{er} septembre 1992 entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères ainsi que la garantie de l'Etat tunisien à cette convention 1518

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 92-2036 du 16 novembre 1992**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 29 juin 1992, relative à l'émission d'un emprunt à moyen terme..... 1519
- Décret n° 92-2037 du 16 novembre 1992**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 31 août 1992, relative à l'émission d'emprunts à long terme..... 1519
- Nomination du Premier Président de la Cour des Comptes 1519
- Arrêté du Premier Ministre du 23 novembre 1992, portant report de la date de déroulement des épreuves des deux concours externe et interne pour le recrutement d'attachés d'administration 1519
- Liste des agents à intégrer dans le grade de secrétaire de direction 1519

Ministère de l'Intérieur

- Maintien en activité dans le secteur public 1520

Ministère de la Justice

- Décret n° 92-2040 du 16 novembre 1992**, portant modification du décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo..... 1520
- Maintien en activité de magistrats 1520
- Attribution de la nationalité tunisienne 1520

Ministère des Affaires Etrangères

- Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public 1521
- Nomination d'un chef de mission 1521

Ministère des Finances

Décret n° 92-2045 du 16 novembre 1992, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des viandes bovines et ovines.....	1521
Nomination d'un directeur général	1521
Arrêté du ministre des finances du 18 novembre 1992, portant délégation de signature.....	1521

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 92-2047 du 16 novembre 1992, portant attribution du grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1992.....	1522
Nomination de chefs d'arrondissement	1522
Nomination d'un chef de service	1522

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination de conseillers rapporteurs adjoints	1522
--	------

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 92-2052 du 16 novembre 1992, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Kélibia du domaine public maritime au domaine privé de l'Etat	1522
--	------

Ministère du Transport

Nomination d'un ingénieur général	1523
Arrêté du ministre du transport du 18 novembre 1992, fixant les modalités d'octroi des autorisations de transport de marchandises pour le compte d'autrui et les modalités de délivrance des cartes d'exploitation des véhicules de transport routier de marchandises pour son propre compte et pour le compte d'autrui	1523

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence Foncière Touristique	1525
--	------

Ministère des Communications

Nomination d'un sous-directeur	1525
--------------------------------------	------

Ministère de L'Education et des Sciences

Décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques	1525
--	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un sous-directeur	1528
Nomination de chefs de service	1528

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale	1528
--	------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chargé de mission	1528
---	------

lois

Loi n° 92-108 du 23 novembre 1992, portant ratification de la convention de prêt conclue le 1er septembre 1992 entre la Société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères ainsi que la garantie de l'Etat tunisien à cette convention.

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont ratifiées la convention de prêt conclue le 1er septembre 1992 entre la société Tunisienne de l'Air et un groupe de banques étrangères ainsi que la garantie de l'Etat tunisien à cette convention, annexées à la présente loi, et portant sur un montant global de trente cinq millions sept cent mille (35.700.000) dollars US pour l'acquisition d'un Airbus A 320.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 10 octobre 1992.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

EMPRUNTS

Décret n° 92-2036 du 16 novembre 1992, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 29 juin 1992, relative à l'émission d'un emprunt à moyen terme.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 31 novembre 1988;

Vu la loi n° 92-76 du 3 août 1992, portant ratification du protocole financier conclu le 17 mars 1992 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur la proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie;

Décrète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 29 juin 1992, annexée au présent décret, décidant l'émission pour le compte de l'Etat d'un emprunt de cent millions de francs français (100.000.000 FF) auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique destiné à promouvoir l'investissement français en Tunisie dans le cadre du partenariat avec des entreprises tunisiennes.

Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 92-2037 du 16 novembre 1992, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 31 août 1992, relative à l'émission d'emprunts à long terme.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 31 novembre 1988;

Vu la loi n° 92-2 du 27 janvier 1992, portant ratification de l'accord sous forme d'échange de lettres, signé le 3 octobre 1991 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne et relatif à l'octroi d'une aide exceptionnelle à la Tunisie;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur la proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie;

Décrète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 31 août 1992, annexée au présent décret, décidant l'émission pour le compte de l'Etat d'emprunts d'un montant maximum de cent milliards (100.000.000.000) de Lires italiennes, octroyés à la Tunisie au titre d'une aide exceptionnelle d'un montant total de 150 milliards de lires italiennes.

Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 92-2063 du 23 novembre 1992 :

Monsieur Dali Jazi est nommé premier président de la Cour des Comptes à compter du 17 novembre 1992.

Dans cette fonction il bénéficie du rang et des avantages de ministre.

REPORT DE CONCOURS

Arrêté du Premier Ministre du 23 novembre 1992, portant report de la date de déroulement des épreuves, des deux concours externe et interne pour le recrutement d'attachés d'administration.

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'arrêté du 15 août 1985, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1992, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration;

Arrête :

Article unique. - La date du déroulement des épreuves des deux concours externe et interne pour le recrutement d'attachés d'administration est reportée pour le samedi 26 décembre 1992 et jours suivants.

Tunis, le 23 novembre 1992.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**Liste des agents à intégrer
dans le grade de secrétaire de direction
au titre de l'année 1991**

Monsieur Belgacem Ben Malek.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 92-2038 du 16 novembre 1992 :

Monsieur Hassine Bousoffara, contrôleur général des services publics, chef de l'inspection du ministère de l'intérieur, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1993.

Par décret n° 92-2039 du 16 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed El Allani, administrateur, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er novembre 1992.

MINISTERE DE LA JUSTICE

JUSTICE CANTONALE

Décret n° 92-2040 du 16 novembre 1992, portant modification du décret n° 76-289 du 29 mars 1976 portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment son article 2;

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice;

Vu le décret n° 76-289 du 29 mars 1976, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue au Bardo, tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-1137 du 21 novembre 1986 et le décret n° 90-881 du 30 mai 1990;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier du décret sus-visé n° 76-289 du 29 mars 1976 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - Il est institué au Bardo une justice cantonale à compétence étendue dont la circonscription comprend le territoire des délégations du Bardo et de la Cité Ettahrir.

Cette juridiction ressortit au tribunal de première instance de Tunis.

Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 92-2041 du 16 novembre 1992 :

Les magistrats dont les noms suivent sont maintenus en activité conformément aux indications ci-après :

Noms et prénoms	Emplois	Durée du maintien
Béchir Turki	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/04/1993 au 31/03/1994
Sadallah Jemal	Procureur général près la cour d'appel de Tunis	du 01/04/1993 au 31/03/1994

Noms et prénoms	Emplois	Durée du maintien
Hassine Ben Memi	Conseiller à la cour de cassation	du 01/03/1993 au 28/02/1994
Mustapha Belkhiria	Avocat général à la cour de cassation	du 01/02/1993 au 31/01/1994
Ali Ben Ammar	Président de chambre à la cour d'appel de Tunis	du 01/04/1993 au 31/03/1994
Mohamed Messedi	Avocat général substitut du procureur général des services judiciaires	du 01/02/1993 au 31/01/1994
Mohamed El Mahjoub Triter	Procureur général près de la cour d'appel de Monastir	du 01/02/1993 au 31/01/1994
Mohamed Bellagha	Conseiller à la cour de cassation	du 01/03/1993 au 28/02/1994
Mohamed Allani	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/02/1993 au 31/01/1994
Abdallah Hélali	Inspecteur général au ministère de la justice	du 01/02/1993 au 31/01/1994
Mahmoud Jouini	Président de chambre à la cour d'appel du Kef	du 01/06/1993 au 31/05/1994
Mohamed Salah Ourabi	Avocat général à la cour de cassation	du 01/03/1993 au 28/02/1994
Slaheddine Derouiche	Avocat général à la cour de cassation	du 01/03/1993 au 28/02/1994
Ayed Tourjemane	Conseiller à la cour de cassation	du 01/05/1993 au 30/04/1994

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 92-2042 du 16 novembre 1992 :

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Mademoiselle :

Dossier N° 20550

Rim Bent Khaled Jawher Ben Kacem Khalili, née à Nabeul le 4 janvier 1972.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 92-2043 du 16 novembre 1992 :

Il est accordé à Monsieur Béchir Gueblaoui, ministre plénipotentiaire une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er avril 1993.

MINISTERE DES FINANCES

SUSPENSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Décret n° 92-2045 du 16 novembre 1992, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des viandes bovines et ovines.

Le Président de la République,

Vu le code des douanes et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la gestion 1992 et notamment son article 52;

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 52;

Vu le décret n° 71-119 du 28 mars 1971, portant suspension des droits de douane et de la taxe à la production perçus à l'importation des bovins et des viandes bovines et ovines, ensemble des textes l'ayant prorogé et notamment le décret n° 92-414 du 24 février 1992;

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les viandes des animaux de l'espèce bovine réfrigérées et congelées repris au tableau ci-après et importées entre le premier janvier 1992 et le 31 décembre 1992.

N° de position	Désignation des produits
02-01	Viandes des animaux de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
02-02	Viandes des animaux de l'espèce bovine congelées.
02-04	Viandes des animaux des espèces ovines fraîches, réfrigérées ou congelées repris aux numéros du tarif 020410.0 à 020443.0.
02-06	Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine repris aux numéros du tarif 020621.0 à 020629.0.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 92-2044 du 16 novembre 1992 :

Monsieur Azouz Ennaifar, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de chef de mission diplomatique adjoint à l'ambassade de la République Tunisienne à Washington.

NOMINATION

Par décret n° 92-2046 du 16 novembre 1992 :

Monsieur Ahmed Hadouej, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général du financement au ministère des finances.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre des finances du 18 novembre 1992, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 2;

Vu le décret n° 92-1461 du 10 août 1992, chargeant Monsieur Abdelkader Ammar, général de brigade au ministère de la défense nationale, des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des douanes au ministère des finances;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances;

Vu le décret n° 92-1096 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre des finances;

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelkader Ammar, directeur général des douanes au ministère des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Abdelkader Ammar est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires de la catégorie "A" soumis à son autorité dans les conditions fixées par l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 25 juin 1992 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 1992.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 92-2047 du 16 novembre 1992, portant attribution du grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1992.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier;

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958, instituant une fête nationale de l'arbre;

Vu le décret n° 78-284 du 15 mars 1978, instituant le grand prix du Président de la République pour le reboisement;

Décète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné, pour l'année 1992 au gouvernement de Siliana.

Art. 2. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné aux personnes physiques et morales suivantes du gouvernement de Siliana :

N° d'ordre	Personnes physiques et morales	Délégation
1	Abdessatar Boubakri	Gaâfour
2	Mohamed Seghaër Ben Hassen	Maktar
3	Amara Hédi Hadj	Rouhia
4	Mohamed Ben Khedhiri	Maktar
5	Ali Ben Ali Bey	Rouhia
6	Borni Tahar Mabrouk	Rouhia

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2048 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Moncef Omrani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

L'intéressé bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2049 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Noureddine Ferchichi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En cette qualité, l'intéressé bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2050 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Moujahed Achouri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la vulgarisation à la direction de la conservation des eaux et des sols relevant du ministère de l'agriculture.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2051 du 18 novembre 1992 :

Sont nommés conseillers rapporteurs adjoints auprès des services du contentieux de l'Etat à compter du 1er novembre 1992 :

Monsieur Saïd Alaoui

Madame Mounira Mihoub

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DECLASSEMENT D'UNE PARCELLE DE TERRAIN

Décret n° 92-2052 du 16 novembre 1992, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Kélibia du domaine public maritime au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public;

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article 1er (4);

Vu le décret n° 91-1328 du 27 août 1991, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Kélibia;

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat;

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public maritime pour être incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Sebkhia Mamounia-Kélibia d'une superficie totale de (55a 50ca) environ, telle qu'elle est délimitée par les bornes DP. 21 - A (fictif) - B (fictif) et DP. 6 et entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 92-2053 du 16 novembre 1992 :

Monsieur Mohamed Laroussi Soussi, ingénieur en chef, est nommé dans la grade d'ingénieur général au ministère du transport.

TRANSPORT DES MARCHANDISES

Arrêté du ministre du transport du 18 novembre 1992 fixant les modalités d'octroi des autorisations de transport de marchandises pour le compte d'autrui et les modalités de délivrance des cartes d'exploitations des véhicules de transport routier de marchandises pour propre compte et pour le compte d'autrui

Le ministre du transport,

Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport;

Vu le décret n° 92-1904 du 26 octobre 1992, portant réglementation des transports routiers de marchandises;

Vu l'arrêté du 29 mai 1989, fixant les modalités de délivrance de l'agrément et de la "Carte d'Exploitation de Transport de Marchandises" relatifs aux transports automobiles routiers de marchandises;

Vu l'arrêté du 25 août 1989, relatif aux marques distinctives que doivent porter les véhicules automobiles routiers de transport de personnes et de marchandises;

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe :

- Les modalités de délivrance et de renouvellement des cartes d'exploitation des véhicules de transport routier de marchandises pour propre compte.

- Les modalités d'octroi des autorisations de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

- L'âge, la capacité et les marques distinctives des véhicules de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

- Les conditions de délivrance, de validité, de renouvellement et de retrait des cartes d'exploitation des véhicules de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

CHAPITRE I

Les modalités de délivrance et de renouvellement des cartes d'exploitation des véhicules de transport routier de marchandises pour propre compte

Art. 2. - Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) dépasse trois tonnes et demi effectuant un transport de marchandises pour propre compte doit être muni d'une carte d'exploitation délivrée par les services compétents du ministère du transport.

Pour le transport des produits agricoles ou de pêche, cette mesure n'est pas applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 12 tonnes.

La durée maximale de validité de cette carte est de cinq ans.

Art. 3. - Toute demande de carte d'exploitation doit être formulée sur un imprimé délivré par les services du ministère du transport. Cet imprimé doit porter la signature légalisée du propriétaire du véhicule et être déposé auprès des services compétents du ministère du transport.

Art. 4. - Toute demande de carte d'exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Un engagement sur l'honneur sur l'activité agricole exercée pour les agriculteurs si le PTAC du véhicule dépasse 12 tonnes.

- Une photocopie de la patente pour les autres.

Art. 5. - La carte d'exploitation est délivrée avec le certificat d'immatriculation par les services compétents du ministère du transport.

Art. 6. - Toute demande de renouvellement de carte d'exploitation doit être accompagnée de l'ancienne carte.

Art. 7. - Toute demande de duplicata d'une carte d'exploitation doit être accompagnée d'une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes.

CHAPITRE II

Modalités d'octroi des autorisations de transport de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 8. - Toute demande d'autorisation de transport de marchandises pour le compte d'autrui doit être formulée sur un imprimé délivré par l'administration; elle doit être signée par l'intéressé et adresser au nom du ministre du transport.

Art. 9. - Les autorisations de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui sont classées en deux catégories :

- Autorisations de transport de catégorie 1

- Autorisations de transport de catégorie 2

SECTION 1

Modalités d'octroi des autorisations de transport de catégorie 1

Art. 10. - L'autorisation de transport de catégorie 1 n'est valable que pour l'exploitation du seul véhicule.

Art. 11. - Les autorisations de transport de catégorie 1 ne sont accordées qu'aux personnes physiques.

Art. 12. - L'autorisation de transport de catégorie 1 ne peut être accordée qu'à la personne remplissant les conditions suivantes :

1 - Avoir la nationalité tunisienne et être résidente en Tunisie.

2 - Être inscrite au registre de commerce.

3 - Jouir de ses droits civiques.

4 - Disposer en toute propriété ou en leasing d'un véhicule de transport de marchandises immatriculé en Tunisie et être titulaire du permis de conduire exigé pour sa conduite.

Art. 13. - Toute demande d'autorisation de transport de catégorie 1 doit être accompagnée des pièces suivantes :

1 - Une photocopie de la carte d'identité nationale.

2 - Un bulletin n° 3 délivré depuis moins de trois mois.

3 - Une photocopie du permis de conduire.

Art. 14. - En cas d'accord du ministre du transport sur le principe de l'octroi de l'autorisation demandée, l'intéressé en est avisé et est invité à présenter les pièces nécessaires prévues à l'article 15 ci-dessous.

A défaut de présentation de toutes les pièces requises, dans un délai d'une année, l'accord de principe est automatiquement rapporté.

Art. 15. - L'autorisation de transport de catégorie 1 n'est délivrée qu'après production, dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, des pièces suivantes :

1 - Un certificat d'inscription au registre de commerce.

- 2 - Une photocopie de la carte d'identification fiscale.
- 3 - Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule à exploiter.

SECTION 2

Modalités d'octroi des autorisations de transport de catégorie 2

Art. 16. - L'autorisation de transport de catégorie 2 est valable pour l'exploitation de plusieurs véhicules.

Art. 17. - Les autorisations de transport de catégorie 2 ne sont accordées qu'aux personnes morales.

Art. 18. - L'autorisation de transport de catégorie 2 ne peut être accordée qu'à la personne morale remplissant les conditions suivantes :

- 1 - Avoir la nationalité tunisienne.
- 2 - Avoir pour objet social le transport de marchandises pour le compte d'autrui.
- 3 - Disposer d'une unité de remisage et de locaux abritant le siège social.
- 4 - Etre inscrite au registre de commerce.
- 5 - Disposer en toute propriété ou en leasing d'un parc de véhicules automobiles immatriculés en Tunisie et répondant aux conditions prévues au chapitre III du présent arrêté.
- 6 - Avoir financé son investissement à concurrence de 30% au moins par des fonds propres.
- 7 - Son représentant légal doit jouir de ses droits civiques.

Art. 19. - Toute demande d'autorisation de transport de catégorie 2 doit être accompagnée des pièces suivantes :

1 - Une photocopie de la carte d'identité nationale du représentant légal ou du fondateur et des principaux associés pour les sociétés en cours de constitution.

2 - Un bulletin n° 3 délivré depuis moins de trois mois du représentant légal ou du fondateur pour les sociétés en cours de constitution.

Art. 20. - En cas d'accord du ministre du transport sur le principe de l'octroi de l'autorisation demandée, le postulant en est avisé et est invité à présenter les pièces nécessaires prévues à l'article 21 ci-dessous.

A défaut de présentation de toutes les pièces requises, dans un délai d'une année, l'accord de principe est automatiquement rapporté.

Art. 21. - L'autorisation de transport de catégorie 2 n'est délivrée qu'après production dans le délai prévu à l'article 20 ci-dessus, des pièces suivantes :

- 1 - Un certificat d'inscription au registre de commerce.
- 2 - Une photocopie de la carte d'identification fiscale.
- 3 - Une photocopie des certificats d'immatriculations des véhicules à exploiter.
- 4 - Une photocopie des actes de propriété ou de location de l'unité de remisage et des locaux abritant le siège social.
- 5 - Une copie des statuts de la société.
- 6 - Une photocopie de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'extrait de l'acte constitutif.

CHAPITRE III

Age, capacité et marques distinctives des véhicules de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 22. - Pour l'obtention d'une autorisation de transport de catégorie 1 l'intéressé doit disposer en toute propriété ou en leasing d'un véhicule de transport de marchandises ayant un âge ne dépassant pas 4 ans à la date de la notification, à l'intéressé, de l'accord sur le principe d'octroi de l'autorisation.

Pour le remplacement d'un véhicule par un autre, l'âge que doit avoir ce dernier ne doit dépasser 4 ans le jour du dépôt de la demande de remplacement.

Art. 23. - Pour l'obtention d'une autorisation de transport de catégorie 2, l'intéressé doit disposer en toute propriété ou en leasing d'un parc de véhicules totalisant au minimum 100 tonnes de charge utile.

Le parc à mettre en exploitation doit être composé d'un minimum de véhicules neufs totalisant 75% de sa charge utile globale.

Le reste du parc peut être composé de véhicules usagés dont l'âge ne doit pas dépasser 4 ans.

La date à prendre en considération pour calculer l'âge des véhicules est celle de la notification de l'accord sur le principe d'octroi de l'autorisation.

Tout véhicule introduit ultérieurement dans le parc doit avoir un âge ne dépassant pas 4 ans à la date de dépôt de la demande de la carte d'exploitation y afférente.

Art. 24. - Tout véhicule autorisé à effectuer le transport de la marchandise pour le compte d'autrui et dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit être équipé :

1 - d'un disque de couleur rouge de 10 cm. de diamètre. Ce disque doit être placé à l'angle supérieur droit du pare brise.

2 - d'un panneau de forme rectangulaire et de dimensions 40 cm x 25 cm. Ce panneau doit être de couleur blanche et porter en rouge et en langue arabe le nom et le domicile du titulaire de l'autorisation.

Il doit être fixé à l'arrière du côté droit du véhicule; son bord inférieur doit être au moins à 50 cm du sol.

CHAPITRE IV

Conditions de délivrance, de validité, de renouvellement et de retrait des cartes d'exploitation des véhicules de transport de marchandises pour le compte d'autrui

Art. 25. - Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes, affecté au transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, doit être muni d'une carte d'exploitation délivrée par les services compétents du ministère du transport.

La durée maximale de validité de cette carte est de cinq ans.

Art. 26. - La carte d'exploitation n'est valable que lorsqu'elle est accompagnée d'une attestation de visite technique et d'une attestation d'assurance en cours de validité.

Art. 27. - Toute demande de carte d'exploitation, doit être formulée sur un imprimé délivré par le ministère du transport.

Cet imprimé doit porter la signature légalisée du titulaire de l'autorisation et être déposé auprès des services compétents du ministère du transport.

Art. 28. - Toute demande de carte d'exploitation doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule.
- Une photocopie de l'autorisation de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

Art. 29. - Toute demande de carte d'exploitation, pour le remplacement d'un véhicule, doit être accompagnée des pièces suivantes :

- 1 - La carte d'exploitation du véhicule à remplacer.
- 2 - Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule.
- 3 - Une photocopie de l'autorisation de transport s'il s'agit d'une autorisation de catégorie 1.

Art. 30. - Toute demande de renouvellement d'une carte d'exploitation doit être accompagnée de l'ancienne carte.

Art. 31. - Toute demande de duplicata d'une carte d'exploitation doit être accompagnée d'une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes.

Art. 32. - La carte d'exploitation peut être retirée, par décision du ministre du transport, pour une durée maximale d'une année après avis de la commission nationale de retrait des autorisations prévue à l'article 22 du décret n° 92-1904 du 26 octobre 1992 sus-visé.

Art. 33. - La carte d'exploitation cesse d'être valable de plein droit dans les cas suivants :

- Cession ou réforme du véhicule.
- Retrait de l'autorisation de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

Art. 34. - Sont abrogés, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Tunis, le 18 novembre 1992.

Le Ministre du Transport

Tahar Haj Ali

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

.....
MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
.....

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 18 novembre 1992 :

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'Agence Foncière Touristique :

Monsieur Wahid Brahim, représentant l'Office National du Tourisme Tunisien en remplacement de Monsieur Mahjoub Guerfali

Madame Samira Belhadj, représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat en remplacement de Monsieur Abdelkader Fradi.

.....
MINISTERE DES COMMUNICATIONS
.....

NOMINATION

Par décret n° 92-2054 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Majid Boularès, conseiller des P.T.T., est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation des cadres à la direction de la planification et de la formation des cadres au ministère des communications.

.....
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES
.....

INSTITUTS SUPERIEURS DES ETUDES TECHNOLOGIQUES

Décret 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992 relative aux instituts supérieurs des études technologiques et notamment son article 12;

Vu la loi n° 92-51 du 18 mai 1992 portant création des instituts supérieurs des études technologiques à Tunis, Sousse et Sfax;

Vu le décret n° 82-560 du 30 mars 1982 modifiant le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche;

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet de définir les attributions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques.

CHAPITRE 1

DU DIRECTEUR

Art. 2. - Le directeur de l'institut supérieur des études technologiques est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des départements de l'institut dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives de l'autorité de tutelle.

A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

1 - Assurer le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l'institut, coordonner ses activités d'enseignement et de recherche appliquée, veiller à la bonne organisation des stages et des examens, et désigner les présidents des jurys des examens ;

2 - Présider le comité de direction et le conseil scientifique et technologique de l'institut prévus dans les articles 5 et 8 du présent décret, établir leur ordre du jour et transmettre leurs délibérations à l'autorité de tutelle ;

3 - Veiller au bon fonctionnement des services administratifs et financiers de l'institut.

Il est l'ordonnateur du budget de l'établissement.

Il arrête le projet de budget de l'institut préparé par le comité de direction et ce, après avis du conseil scientifique et technologique ;

4 - Veiller au maintien de l'ordre au sein de l'institut ;

5 - Présider le conseil de discipline de l'institut prévu dans l'article 18 du présent décret.

6 - Représenter l'institut auprès des tiers et devant les tribunaux après autorisation du comité de direction de l'institut. Il conclut les

conventions, qui deviennent exécutoires après leur approbation par le ministre de l'éducation et des sciences.

7 - Etablir un rapport annuel sur les activités de l'institut et le soumettre à l'autorité de tutelle.

Art. 3. - Le directeur de l'institut est choisi parmi les enseignants de l'enseignement supérieur ou parmi les enseignants titulaires affectés aux instituts supérieurs des études technologiques. Il peut être également choisi parmi les cadres appartenant au secteur public ayant une formation universitaire et qui sont connus pour leur compétence dans le domaine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences, après consultation du comité de direction de l'institut et ce pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur de l'institut est soumis aux dispositions du décret n° 82-560 du 30 mars 1982 sus-visé pour ce qui est des conditions de sa nomination et de sa rémunération.

Art. 4. - Dans l'accomplissement de ses tâches, le directeur de l'institut est assisté par un directeur-adjoint, directeur des études et des stages, qui sera choisi parmi les enseignants de l'enseignement supérieur ou parmi les enseignants titulaires affectés aux instituts supérieurs des études technologiques.

Il est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences après avis du directeur de l'institut.

Il bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

CHAPITRE II

DU COMITE DE DIRECTION DE L'INSTITUT

Art. 5. - Le comité de direction de l'institut détermine par ses délibérations les programmes de formation et de recherche appliquée de l'institut et ce, dans le cadre des orientations générales de la politique nationale en matière de formation et de recherche scientifique.

Il est chargé notamment de :

1) Etudier les projets de contrats et de conventions avant leur signature par le directeur de l'institut.

2) Proposer la création de nouvelles filières de formation dans l'institut, la suppression ou la transformation de certaines des filières existantes.

3) Préparer le projet de budget et arrêter les comptes de gestion de l'institut.

4) Autoriser le directeur de l'institut à engager toute action en justice.

5) Proposer le règlement intérieur de l'institut qui sera approuvé par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences.

Art. 6. - Le comité de direction de l'institut est composé ainsi qu'il suit :

- Le directeur de l'institut : président.

- Le directeur-adjoint, directeur des études et des stages : membre.

- Les directeurs des départements, prévus à l'article 11 du présent décret : membres.

- Quatre personnes professionnelles connues pour leur compétence et leur expérience dans les disciplines enseignées à l'institut, nommées par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences pour une période de trois ans sur proposition du directeur de l'institut, membres.

En outre, le comité de direction peut inviter à titre consultatif à ses réunions, toute personne reconnue pour sa compétence et son expérience dans les matières inscrites à son ordre du jour.

Le secrétaire général de l'institut, visé à l'article 17 du présent décret, assiste aux réunions du comité de direction de l'institut en qualité de rapporteur.

Art. 7. - Le comité de direction de l'institut se réunit une fois par trimestre et chaque fois que son président le juge utile.

Il ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres.

CHAPITRE III

DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Art. 8. - Le conseil scientifique et technologique assiste le directeur de l'institut dans l'organisation des études et de formation ainsi que dans la définition et le perfectionnement des méthodes pédagogiques. A ce titre, il examine les questions relatives à l'organisation et au déroulement des études et des programmes de formation et des stages, ainsi qu'aux programmes de recherche appliquée et leur avancement. Il donne son avis sur le projet de budget de l'institut, sur la création ou la suppression des départements et sur les critères d'attribution des missions et des bourses d'études.

Art. 9. - Le conseil scientifique et technologique est composé ainsi qu'il suit :

- Le directeur de l'institut, président.

- Le directeur-adjoint, directeur des études et des stages, membre.

- Les directeurs des départements, membres,

- Un enseignant par département élu par l'ensemble des enseignants dudit département, membre.

- Deux enseignants n'appartenant pas à l'institut et connus pour leur compétence en matière pédagogique dans le domaine de formation technique ou professionnelle, nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences après avis du directeur de l'institut, membres.

- Deux personnalités professionnelles connues pour leur expérience dans le domaine de la formation initiale et de la formation continue, nommées pour une période de trois ans par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences après avis du directeur de l'institut, membres et,

Le secrétaire général de l'institut, membre.

En outre, le conseil scientifique et technologique peut inviter à ses réunions et à titre consultatif toute personnalité connue pour sa compétence dans les questions portées à son ordre du jour.

Art. 10. - Le conseil scientifique et technologique se réunit au moins deux fois par trimestre et, chaque fois que son président le juge utile. Il ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres.

CHAPITRE IV

DES DEPARTEMENTS

Art. 11. - Les instituts supérieurs des études technologiques regroupent des départements correspondant à des filières spécialisées de formation et de recherche appliquée. Les départements sont créés par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences sur proposition du directeur de l'institut. Chaque département comprend un conseil et un directeur de département.

Art. 12. - Le conseil de département propose, dans le cadre des orientations fixées par le comité de direction de l'institut, les programmes de formation et veille à leur exécution et à l'amélioration des méthodes pédagogiques. Il propose également les programmes de recherche appliquée, de formation continue et

de transfert de technologie. Il est chargé de l'exécution de ces programmes et leur coordination.

Art. 13. - Le conseil de département propose au directeur de l'institut, dans le cadre des crédits fixés par le budget de l'institut, le programme d'utilisation des crédits de gestion et d'équipement nécessaires à ses activités de formation et de recherche. Il définit également ses besoins en enseignants et en personnel technique et administratif.

Art. 14. - Le conseil de département est composé ainsi qu'il suit:

- Le directeur du département, président.
- Cinq enseignants élus pour une période de trois ans parmi les membres du corps enseignant appartenant au département, membres.
- Un représentant élu par le personnel technique et administratif non enseignant, exerçant dans le cadre du département, membre.
- Deux personnalités professionnelles connues pour leur compétence et leur expérience dans la spécialité enseignée dans le département, désignées par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences sur proposition du directeur de l'institut pour une période de trois ans, membres.
- Un représentant élu par les élèves du département, membre.

Les modalités d'élection des membres du conseil du département sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences.

Art. 15. - Le directeur du département est élu par les membres du corps enseignant appartenant au département pour une période de trois ans et ce parmi les enseignants en technologie membres du département.

Le directeur du département est nommé par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences. Il bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 16. - Le directeur du département réunit le conseil de département au moins une fois par mois et chaque fois qu'il le juge utile. Le conseil de département ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres.

Chaque fois qu'il s'agit de questions relatives à la vie professionnelle du corps enseignant du département ou au déroulement des examens, le conseil de département se réunit dans sa forme restreinte comprenant outre son président, les enseignants membres du conseil de département.

CHAPITRE V

DU SECRETARIAT GENERAL

Art. 17. - Le secrétariat général de l'institut est chargé, sous l'autorité du directeur, du bon fonctionnement de l'ensemble des services administratifs et financiers de l'institut.

Il est dirigé par un secrétaire général qui est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences, après consultation du directeur de l'institut.

Le secrétaire général de l'institut est soumis aux dispositions du décret n° 91-517 du 10 avril 1991 sus-visé pour ce qui est des conditions de sa nomination et de sa rémunération.

CHAPITRE VI

DU REGIME DISCIPLINAIRE

Art. 18. - Le conseil de discipline est constitué comme suit :

- Le directeur de l'institut, président.
- Le directeur-adjoint, directeur des études et des stages, membre.

- Le directeur du département concerné, membre.

- Le représentant des élèves membre du conseil du département, membre.

Le secrétaire général assiste aux réunions du conseil de discipline en qualité de rapporteur.

Art. 19. - Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Ses délibérations sont consignées dans un procès verbal signé par son président. Une copie du procès verbal est adressée à l'autorité de tutelle.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut, il est tenu une deuxième réunion dans un délai de cinq jours quel que soit le nombre des présents. En cas d'égalité de voix, celle du présent est prépondérante.

Art. 20. - En cas d'impossibilité de constituer le conseil de discipline conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, les membres dudit conseil sont désignés par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences, sur proposition du directeur de l'institut.

Art. 21. - Le directeur peut, par mesure administrative, interdire l'accès des bâtiments de l'institut à :

1) Toute personne devant être déférée devant le conseil de discipline jusqu'au jour de sa comparution devant ledit conseil lequel doit, dans ce cas, se réunir dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la date de la faute commise ou de sa constatation ou de la date de la décision d'interdiction d'accès à l'institut visée plus haut. Lorsque le conseil de discipline a prononcé la sanction d'exclusion définitive, la mesure précitée demeure applicable jusqu'à la décision de l'autorité de tutelle.

2) Toute personne n'appartenant pas à l'institut.

Art. 22. - Le conseil de discipline de l'institut connaît de tout manquement à la réglementation en vigueur commis par :

1) Les élèves de l'institut.

2) Les candidats aux examens ayant commis une faute quelconque, au cours ou à l'occasion de ces examens.

3) Les personnes ayant commis une faute quelconque à l'occasion de leur inscription à l'institut.

Art. 23. - L'élève traduit devant le conseil de discipline est convoqué par voie administrative une semaine au moins avant la date prévue pour la réunion du conseil. Il doit être entendu, s'il se présente. Il peut se faire assister par un avocat ou par toute autre personne de son choix. Il a accès aux pièces constitutives du dossier au vu duquel il est traduit devant le conseil de discipline.

Art. 24. - Les sanctions que peut prononcer le conseil de discipline, sont :

1) L'avertissement.

2) Le blâme.

3) L'exclusion de l'établissement pour une période d'un mois au maximum.

4) L'exclusion définitive de l'institut supérieur des études technologiques.

5) L'exclusion définitive des instituts supérieurs des études technologiques.

6) L'exclusion définitive de tous les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 25. - Le directeur peut prononcer lui-même les sanctions d'avertissement et de blâme.

Les sanctions prononcées par le conseil de discipline et prévues aux alinéas (3) à (5) de l'article 24 ci-dessus, ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle. Celle-ci peut confirmer la sanction prononcée ou décider une sanction d'un degré inférieur. La sanction prévue à l'alinéa (6) de l'article 24 ci-dessus doit faire l'objet d'une décision du ministre de l'éducation et des sciences.

Art. 26. - Le ministre de l'éducation et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 92-2056 du 18 novembre 1992 :

Mademoiselle Khenissi Naïma, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 2 janvier 1992.

Dans cette position l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 92-2057 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Bouzid Ridha, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la sécurité, des services généraux et de l'hébergement à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 18 janvier 1992.

Dans cette position l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 92-2058 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Harbi Radhouan, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service du personnel à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 1er janvier 1992.

Dans cette position l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 92-2059 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Kammoun Mustapha, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service de l'approvisionnement à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 2 mars 1992.

Dans cette position l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 92-2060 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Hassine Mohamed, ingénieur, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance et de gestion des équipements à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 1er janvier 1992.

Dans cette position l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 92-2061 du 18 novembre 1992 :

Monsieur Fliss Faouzi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de l'accueil et du transport des malades à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 1er janvier 1992.

Dans cette position l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 novembre 1992 :

Monsieur Naceur Masrouki est désigné en qualité de membre du conseil d'administration de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale représentant le ministère de la santé publique et ce en remplacement de Monsieur Hichem Gribâa.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 92-2062 du 16 novembre 1992 :

Monsieur Sfar Abdelaziz, Maître assistant, est nommé chargé de mission au ministère de la jeunesse et de l'enfance.